

0003503-45.2015.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3787/2015 -

69º Distrito Policial - Teotônio Vilela, 438/2015 - 69º Distrito Policial -

Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0003503-45.2015.8.26.0635 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003503-45.2015.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3787/2015 -

69º Distrito Policial - Teotônio Vilela, 438/2015 - 69º Distrito Policial -

Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 01 de maio de 2015, por volta das 07 horas, na Rua Adolfo Celi, altura do número 135, Sapopemba, trazia consigo e guardava, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, substância entorpecente que determina a dependência física e psíquica.

A denúncia (fls. 1d/2d) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 28 de maio de 2015 (fls. 33).

Em 12 de agosto de 2015 sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e

condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa (fls. 69/81).

A sentença foi publicada em audiência, sendo apresentado recurso de apelação por ambas as partes.

Negou-se provimento ao recurso ministerial, dando parcial provimento ao recurso defensivo para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas restritivas de direito (fls. 137/149)

O v. Acórdão foi publicado em 12 de julho de 2016, transitando em julgado para o Ministério Público em 24 de agosto de 2016.

Em que pese determinações de fls. 163, os autos permaneceram em cartório sem andamento

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

Transitada em julgado a sentença condenatória, o prazo prescricional é regulado pela pena aplicada, conforme disposto no artigo 110, caput, do Código Penal.

O réu foi condenado definitivamente a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tendo a decisão transitado em julgado em 24 de agosto de 2016.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, penas iguais ou superiores a 01 (um) ano, que não excedam a 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro) anos.

A publicação do v. Acórdão – 05 de julho de 2016, interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal.

O sentenciado ficou preso por outro motivo nos períodos de 26 de outubro a 27 de outubro de 2020 e de 03 de novembro a 17 de dezembro de 2021, de modo que, nos termos do artigo 116, parágrafo único, a prescrição não correu nesse período (fls. 163).

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre o acórdão condenatório, até a presente data, descontando-se o período em que a prescrição não correu, já se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS, na forma dos artigos 109, inciso V, c.c. 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, autorizo a destruição do entorpecente apreendido e declaro perdidos eventuais bens apreendidos.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2021.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito